

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4201/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สตูล  
นาย หมัดหาด โดงกุล

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 137, มาตรา 157, มาตรา 162 (1), มาตรา 162 (4), มาตรา 177,  
มาตรา 267, มาตรา 90, มาตรา 91

จำเลยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยทำใบรับแจ้งการตายอันเป็นเท็จแล้วนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งการตายต่อนายทะเบียนให้ออกมรณบัตรของ จ. และนำไปเป็นหลักฐานในการขอคืนหลักประกันที่ ป. ได้ประกันตัว จ.และเบิกความเท็จต่อศาลว่า จ.ตายไปแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137,157,162(1)(4),267 ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดกระทางหนึ่งและเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคแรกอีกกระทางหนึ่ง

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137,157,  
162, 189, 267, 268, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 157, 162(1)(4), 267 เป็นกรรมเดียวกัน ให้ลงโทษตามกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 คือ มาตรา 157 จำคุก 5 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177วรรคแรก, 189 เป็นกรรมเดียวอีก กระทั่งหนึ่ง ลงโทษตามบทหนักที่สุดคือ มาตรา 177 วรรคแรก จำคุก 2 ปี รวมสอง กระทั่งจำคุก 7 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นเจ้าของพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยทำใบรับแจ้งการตายอันเป็นเท็จโดยร่วมกับนายเปลี่ยวแล้วจำเลยนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งการตายต่อนายทะเบียนให้ออกใบมรณบัตรของนายจิตร และนำไปเป็นหลักฐานในการขอคืนหลักประกันที่นายเปลี่ยวได้ประกันตัวนายจิตรและเบิกความเท็จต่อศาลจังหวัดตรังว่านายจิตรตายไปแล้ว การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 157, 162(1)(4), 267 และมาตรา 177 วรรคแรก

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 157, 162(1)(4), 267 เป็นการกระทำความผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตาม มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี กระทั่งหนึ่ง และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรค

แรก จำคุก 2 ปี อีกกระทงหนึ่งรวมสองกระทงจำคุก 7 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไป  
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร-สุนพ กิริติยุติ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |